IPE I_UD03_Actividades preparar la prueba

1. Servicio de prevención propio y ajeno
   * Concepto: personas y medios que asesoran y ayudan al empresario, a los trabajadores y a sus representantes en prevención
   * Modalidades:
     * El empresario lo asume él mismo (hasta 10 trabajadores, 25 si solo hay un centro)
     * Trabajadores designados
     * Servicio propio, servicio ajeno o servicio mancomunado (varias empresas lo comparten)
   * Propio: un departamento de la empresa con personal y medios propios solo para prevención. Mínimo 2 especialidades (seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología, medicina del trabajo)
   * Es obligatorio si hay más de 500 trabajadores, o más de 250 con actividades peligrosas, o si lo ordena la autoridad laboral
   * Ajeno: empresa externa especializada y acredtada, con la que se firma un concierto por escrito
   * Aunque contrate un ajeno, la responsabilidad sigue siendo del empresario
   * Propio: conoce mejor la empresa y reacciona antes. Ajeno:

más barato y con más especialistas para empresas pequeñas

2. Acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva
   * Obligación del empresario: vigilar de forma continua que la prevención funciona y mejorarla siempre (mejora continua)
   * Sirve para perfeccionar la identificación, evaluación y control de los riesgos y adaptar las medidas cuando cambia el trabajo
   * Se hace con:
     * Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud
     * Revisión de la evaluación de riesgos y del plan de prevención
     * Seguimiento de las medidas correctoras (responsable y plazo)
     * Investigación de accidentes y auditorías
   * Hay que revisar la evaluación cuando cambian máquinas, productos o puestos, cuando aparece un daño a la salud o cuando las medidas no son eficaces
   * Ciclo: planificar, hacer, comprobar y mejorar

3. Método general de evaluación de riesgos del INSST
   * Evaluar es estimar cuánto riesgo hay para decidir qué medidas tomar
   * Fases:
     * Análisis: identificar el peligro y estimar el riesgo

* Valoración: ver si el riesgo es tolerable
* Control: plan de medidas con responsable, plazo y recursos

* Riesgo = probabilidad x severidad
* Probabilidad: baja, media o alta. Severidad: ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino
* Niveles de riesgo: trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable (baja y ligero = trivial; alta y extremo = intolerable)
* Qué hacer en cada uno:
  * Trivial: nada. Tolerable: mantener y vigilar
  * Moderado: reducir el riesgo en un plazo
  * Importante: no empezar el trabajo hasta reducirlo
  * Intolerable: no trabajar hasta eliminarlo; si no se puede, prohibir la tarea
* Se revisa cuando cambian las condiciones o hay daños

4. Delegados de prevención y comité de seguridad y salud
   * Delegados: representantes de los trabajadores con funciones propias en prevención. Los eligen entre los representantes del personal
   * Número según plantilla: hasta 30, el delegado de personal; 31-49: 1; 50-100: 2; 101-500: 3; 501-1000: 4; y así hasta 8
   * Funciones: colaborar con la empresa, promover la cooperación de los trabajadores, ser consultados y vigilar que se cumple la normativa

* Facultades:
  * Acompañar a los técnicos y a la Inspección de Trabajo
  * Visitar los puestos y acceder a la documentación
  * Ser informados de los daños a la salud
  * Proponer parar el trabajo si hay riesgo grave e inminente
* Garantías: formación, crédito horario y deber de sigilo
* Comité de seguridad y salud: órgano paritario (delegados de prevención y el mismo número de representantes de la empresa) para consultar de forma regular
* Obligatorio en empresas o centros con 50 o más trabajadores
* Se reúne cada 3 meses y cuando lo pida una de las partes. Participa en los planes de prevención y propone mejoras
* Con voz y sin voto: delegados sindicales y técnicos de prevención

5. Principales características del deber de información
* Obligación del empresario: informar a los trabajadores y a sus representantes de los riesgos y de cómo protegerse
* Qué se informa:
  * Riesgos generales de la empresa y específicos de cada puesto
  * Medidas de prevención y protección
  * Medidas de emergencia (primeros auxilios, incendios y evacuación)

* Se da directamente a cada trabajador y también a sus representantes
* Debe ser clara y comprensible, y darse antes de empezar o al cambiar de puesto o de condiciones
* Incluye a temporales, trabajadores de ETT y de contratas. Las empresas que comparten centro de trabajo se informan entre sí
* Va unida a la consulta y participación de los trabajadores y a la formación, pero no es lo mismo que formar

6. Principales elementos caracterizadores de la vigilancia de la salud
   * Control del estado de salud de los trabajadores según los riesgos de su puesto (reconocimientos médicos específicos)
   * Voluntaria: hace falta el consentimiento del trabajador. Excepciones: cuando es necesaria para evaluar los efectos del trabajo, cuando puede ser peligroso para él o para otros, o cuando lo exige una ley
   * Confidencial: los datos médicos solo los conocen el trabajador y el personal sanitario. La empresa solo recibe si es apto o no
   * Respeta la dignidad y la intimidad, y nunca se usa para discriminar
   * Específica y periódica: al incorporarse, al cambiar de tareas, tras una ausencia larga y de forma periódica

* Gratuita para el trabajador y en horas de trabajo
* La hace personal sanitario competente (medicina y enfermería del trabajo)
* Se conservan los historiales y el trabajador puede ver sus resultados

7. Principales aplicaciones de la IA en la gestión preventiva
   * Detectar riesgos en tiempo real: cámaras y sensores que ven si falta el casco, si alguien entra en una zona peligrosa o si hay obstáculos
   * Predecir accidentes: analiza datos de incidentes y partes de accidente para anticipar dónde y cuándo puede pasar algo, y detecta fatiga o estrés
   * Formación: simulaciones y realidad virtual para practicar situaciones de riesgo sin peligro
   * Automatizar tareas peligrosas o repetitivas: robots, cobots y drones (inspecciones en altura)
   * Equipos inteligentes: sensores en la ropa o en los EPI que avisan de calor, caídas o gases
   * Ayuda en la gestión: asistentes que ayudan a redactar evaluaciones e informes y a consultar la normativa
   * Límites: coste, falta de formación, privacidad de los datos de los trabajadores

* La IA ayuda pero no sustituye al técnico de prevención, y hay que informar y consultar a los trabajadores

8. Tipos de responsabilidades en materia de seguridad y salud laboral

* Administrativa: multas por infracciones leves, graves o muy graves que impone la Inspección de Trabajo
* Penal: delito contra la seguridad y salud de los trabajadores; puede haber prisión si se pone en peligro grave la vida o la salud
* Civil: indemnizar los daños y perjuicios causados al trabajador
* Seguridad Social: recargo de las prestaciones (del 30 % al 50 %) a cargo del empresario cuando faltan medidas de seguridad. No se puede asegurar
* Laboral del trabajador: el trabajador que incumple sus obligaciones preventivas puede ser sancionado, incluso con despido
* Pueden responder el empresario, los mandos y técnicos, el servicio de prevención ajeno y el propio trabajador
* Se pueden acumular varias; la administrativa y la penal no se suman por los mismos hechos